



DIENSTLEISTUNGSRAHMENVERTRAG

Zwischen
Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 1
52078 Aachen
DEUTSCHLAND
– nachfolgend: „Auftraggeber“ –

und
Hays AG
Willy-Brandt-Platz 1 - 3
68161 Mannheim
DEUTSCHLAND
– nachfolgend: „Hays“ –

§ 1 Gegenstand des Vertrages

- 1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung der im jeweiligen Projekteinzervertrag beschriebenen Dienstleistung durch Hays für den Auftraggeber. Aus diesem Vertrag ergibt sich kein Anspruch von Hays und keine Verpflichtung des Auftraggebers auf den Abschluss von Projekteinzerverträgen.
- 1.2 Hays wird die vereinbarten Leistungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifizierte Personen als Dienstleistung erbringen.

Zur Leistungserbringung wird durch Hays ein Subunternehmer unterbeauftragt (nachfolgend: "Subunternehmer"). Dieser setzt eine Person zur Leistungserbringung ein (nachfolgend: "eingesetzte Person"). Hays wird den Subunternehmer verpflichten, keine Zeitarbeiter als eingesetzte Personen zur Leistungserbringung einzusetzen. Vertragliche Beziehungen bestehen insoweit allein zwischen Hays und dem Subunternehmer bzw. dem Subunternehmer und der eingesetzten Person.

Die eingesetzte Person erbringt ihre Leistungen im Verhältnis sowohl zu dem Auftraggeber als auch zu Hays eigenverantwortlich und selbstständig und darf weder in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers noch von Hays eingegliedert werden. Ein arbeitsrechtliches Weisungsrecht steht weder dem Auftraggeber noch Hays gegenüber der eingesetzten Person zu.

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass es sich bei der vertragsgegenständlichen Leistung um eine selbständige Dienstleistung handelt, die weisungsunabhängig erbracht werden kann. Zur Risikominimierung hat Hays verschiedene interne Prozesse implementiert, die insbesondere die Selbständigkeit vor Projektbeginn prüfen. Dies beinhaltet, dass Hays sowohl die zur Leistungserbringung eingesetzte Person als auch das Projekt selbst vor Beginn der Leistungserbringung einer Compliance-Kontrolle anhand der vor dem Projektstart ersichtlichen Parameter insbesondere im Hinblick auf das tatsächliche Bestehen einer selbständigen Tätigkeit der eingesetzten Person und die Erbringbarkeit der Leistung als selbständige Dienstleistung unterziehen („Neuprojektprozess“).



Im Rahmen dieses Neuprojektprozesses wird Hays eigenverantwortlich folgende Punkte prüfen:

- die Weisungsfreiheit der Leistungserbringung (z.B. Ausschluss von Projektassistenten-Tätigkeiten),
- eine mögliche Integration der eingesetzten Person in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers (z.B. die eingesetzte Person soll Mitarbeitern des Auftraggebers arbeitsrechtliche Weisungen erteilen und diese disziplinarisch führen),
- vorherige Einsätze der eingesetzten Person bei dem Auftraggeber (sowohl als Arbeitnehmer als auch im Projekt) sowie
- auf den selbständigen Auftritt der eingesetzten Person am Markt.

Da aber insbesondere auch die konkrete Durchführung des Projektes und die tatsächliche Ausführung der Leistungen für die Bewertung der Selbständigkeit relevant ist, findet sich anliegend der „Contracting Leitfaden für den Einsatz selbständiger Subunternehmer“ (Anlage). Diese Anlage wurde durch Hays erstellt und wird durch Hays, sofern geboten, aktualisiert.

Zudem wird Hays regelmäßig überprüfen, ob die Regelungen des oben genannten Leitfadens Beachtung finden. Zu diesem Zweck führt Hays im Falle einer Verlängerung eines Einzelvertrages - jedoch frühestens alle 6 Monate – eigenverantwortlich und auf eigene Kosten eine Befragung der eingesetzten Person durch (Compliance Performance Check). Sollte eine solche Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass der Projekteinzelauftrag nicht als selbstständige Dienstleistung erbracht werden kann, wird Hays dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Der Subunternehmer und die eingesetzte Person sind nicht zur Vertretung von Hays berechtigt.

- 1.3 Eine weitergehende Konkretisierung des im Projekteinzelnvertrag beschriebenen Auftrages durch den Auftraggeber ist insoweit zulässig, als dass die jeweiligen Leistungsinhalte bereits in abstrakter Form im Projekteinzelnvertrag genannt sind und keine berechtigten Gründe von Hays entgegenstehen.

Ein Austausch oder eine Ergänzung des im Projekteinzelnvertrag beschriebenen Auftrages ist nur dann zulässig, wenn eine entsprechende Vertragsänderung oder -ergänzung mit Hays vereinbart wird. Das Recht zu einer einseitigen Zuweisung anderer oder zusätzlicher Aufgaben steht dem Auftraggeber nicht zu.

- 1.4 Der jeweilige Projekteinzelnvertrag ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 2 Geheimhaltung / Datenschutz

- 2.1 Hays wird alle im Rahmen dieses Vertrages vom Auftraggeber zugänglich gemachten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geheim halten. Hays wird diese Informationen Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers und nur insoweit, als dies zur Vertragserfüllung notwendig ist, zugänglich machen. Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht, soweit die genannten Informationen oder Unterlagen ohne Verstoß gegen eine Verpflichtung aus diesem § 2.1 nachgewiesenermaßen allgemein bekannt sind oder werden, Hays nachweisbar vor Beginn dieses Vertrages bereits bekannt waren oder von Dritten berechtigt, ohne Geheimhaltungsverpflichtung, zugänglich gemacht werden.

Diese Verpflichtung gilt für die Dauer dieses Vertrages sowie darüber hinaus für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dessen Beendigung.

- 2.2 Insofern es sich bei von Hays an den Auftraggeber übermittelten Daten oder Informationen um personenbezogene Daten von Subunternehmern und/oder eingesetzten Personen handelt, ist



Hays der für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten Verantwortliche und muss sich vergewissern, dass er den Subunternehmern und/oder eingesetzten Personen im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen jegliche Informationen über eine angemessene Verarbeitung übermittelt und angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an den Auftraggeber zu legitimieren. Hays wird hierzu insbesondere den Subunternehmer auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses § 2 verpflichten und sicherstellen, dass der Subunternehmer seinerseits die eingesetzte Person entsprechend vertraglich verpflichtet.

- 2.3 Die Parteien erkennen an, dass der Auftraggeber ebenfalls ein für die Verarbeitung der von Hays im Rahmen dieses Vertrags an den Auftraggeber weitergegebenen personenbezogenen Daten Verantwortlicher ist, und dementsprechend muss der Auftraggeber: (i) all seinen gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Datenschutzgesetze nachkommen, die in Verbindung mit seiner Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten entstehen; und (ii) diese personenbezogenen Daten lediglich zu Zwecken verarbeiten, die mit der Durchführung der Dienstleistung in Verbindung mit den Projekten des Auftraggebers vereinbar sind (soweit der Auftraggeber nicht seine Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck durch die Einwilligung des Subunternehmers und/oder der eingesetzten Person oder auf eine alternative Art der Legitimierung dieser Verarbeitung im Einklang mit den Datenschutzgesetzen legitimiert hat und dem Subunternehmer und/oder der eingesetzten Person in Verbindung mit diesem Zweck Informationen über eine angemessene Verarbeitung übermittelt hat).
- 2.4 Jede Partei bearbeitet umgehend und in gutem Glauben jegliche angemessenen und relevanten Anfragen der anderen Partei in Verbindung mit ihrer Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Vertrags.
- 2.5 Jede Partei muss, sollte sie eine Mitteilung oder eine Anfrage von einer Regulierungsbehörde, einem Subunternehmer, einer eingesetzten Person oder einem Dritten erhalten, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten der anderen Partei im Rahmen dieses Vertrags bezieht (einschließlich tatsächlicher oder vermeintlicher Verstöße gegen die Datenschutzgesetze), diese Mitteilung oder Anfrage unverzüglich der anderen Partei weiterleiten und der anderen Partei diesbezüglich auf angemessene Weise Hilfe und Unterstützung leisten.

§ 3 Kontaktpersonen

Beide Parteien benennen für die Dauer des jeweiligen Projekteinzervertrages jeweils eine Kontaktperson, die ermächtigt ist, im Rahmen der Vertragserfüllung notwendige Erklärungen verbindlich abzugeben.

§ 4 Vergütung

- 4.1 Kommt eine Zusammenarbeit auf der Grundlage dieses Vertrages zustande, wird die Vergütung im jeweiligen Projekteinzervertrag festgelegt. Berechnungsgrundlage sind die von Hays für die Dienstleistung aufgewendeten und durch den Auftraggeber freigegebenen Zeiten.
- 4.2 Die Verrechnungssätze verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Reisekosten für Reisen über den Projektort hinaus, die vom Auftraggeber jeweils genehmigt sind, werden nach Maßgabe der steuerlichen Höchstsätze berechnet. Reisezeiten werden in diesen Fällen mit dem für das jeweilige Projekt vereinbarten Verrechnungssatz vergütet.
- 4.3 Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich. Zahlungen sind ohne jeden Abzug sofort nach Eingang der Rechnung fällig.



- 4.4 Kommt der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, so hat Hays nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist unbeschadet weiterer gesetzlicher oder vertraglicher Rechte das Recht, den noch nicht erfüllten Teil der Dienstleistung zu kündigen.

§ 5 Schutzrechte, Nutzungsrechte

- 5.1 Soweit nachfolgend der Begriff „Leistungsergebnisse“ verwendet wird, umfasst er sämtliche Resultate, insbesondere Erkenntnisse, Muster, Modelle, (Mess-)Daten, Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen, urheberrechtlich geschützte Ergebnisse, geschützte und

nicht geschützte Computerprogramme nebst Quellprogramm und Quellcode sowie Dokumentationen, Berichte und Unterlagen, die bei Erbringung der im Projekteinzelnvertrag beschriebenen Dienstleistung und/oder im Zusammenhang hiermit entstehen.

- 5.2 Sämtliche Rechte an den Leistungsergebnissen stehen dem Auftraggeber zu. Hays wird daher durch den Abschluss geeigneter vertraglicher Vereinbarungen mit dem Subunternehmer sicherstellen, dass dem Auftraggeber Rechte an den Leistungsergebnissen in dem in diesem § 5 dargelegten Umfang übertragen bzw. eingeräumt werden können. Hays wird dem Auftraggeber den Abschluss entsprechender geeigneter vertraglicher Vereinbarungen durch Aushändigung einer entsprechenden Dokumentation in einer Form nachweisen, die es dem Auftraggeber ermöglicht, den Erwerb der Rechte über die gesamte Übertragungskette (eingesetzte Person – Subunternehmer - Hays) Dritten gegenüber geeignet nachzuweisen.

- 5.3 Hays tritt hiermit sämtliche Rechte an den Leistungsergebnissen an den Auftraggeber ab, der die Abtretung hiermit annimmt. Der Auftraggeber wird hierdurch Inhaber der Rechte an den Leistungsergebnissen und entsprechend insbesondere Berechtigter hinsichtlich aller hieran bestehenden gesetzlichen Rechte, insbesondere aller Ausschließlichkeitsrechte. Soweit eine Übertragung der Rechte an den Leistungsergebnissen aus Rechtsgründen nicht möglich ist, räumt Hays dem Auftraggeber hiermit an den Rechten an den Leistungsergebnissen das ausschließliche, weltweite sowie zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein. Soweit die Übertragung der Rechte an den Leistungsergebnissen bzw. die Einräumung der Nutzungsrechte an den Rechten an den Leistungsergebnissen erst durch Abgabe weiterer Erklärungen wirksam wird, verpflichten sich die Parteien zur Abgabe solcher Erklärungen. „Ausschließlich“ im Sinne dieses § 5 bedeutet, dass der Auftraggeber unter Ausschluss aller anderen Personen berechtigt ist, die Leistungsergebnisse zu nutzen und auch Hays (sowie dem Subunternehmer und eingesetzten Personen) kein Recht zur Nutzung der Leistungsergebnisse vorbehalten bleibt.

- 5.4 Mit der Abtretung bzw. Rechtseinräumung gemäß vorstehendem § 5.3 erwirbt der Auftraggeber im Hinblick auf Erfindungen alle vermögenswerten Rechte an den Erfindungen und insbesondere (a) das Recht auf das Patent/Gebrauchsmuster, einschließlich dem Recht zur Einreichung und Verfolgung von Inlands- und Auslands-Schutzrechtsanmeldungen im eigenen Namen (insbesondere umfassend die Erstanmeldung und die Vornahme von Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung), (b) den Anspruch auf Erteilung des Patents/Gebrauchsmusters und (c) das Recht aus dem Patent/Gebrauchsmuster, einschließlich dem ausschließlichen Benutzungsrecht, dem Recht der Vergabe von einfachen und ausschließlichen Lizenzen und dem Recht zur Geltendmachung von Ausschließungsrechten gegenüber Dritten, insbesondere von sämtlichen Verletzungsansprüchen (z. B. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche). Bei Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen wird der Auftraggeber die Erfinder benennen. Sofern der Auftraggeber zum Erwerb von Patenten/Gebrauchsmustern auf Erklärungen von Hays und/oder des Subunternehmens und/oder der eingesetzten Personen angewiesen ist, wird Hays die erforderlichen Erklärungen rechtzeitig zur Verfügung stellen.

- 5.5 Mit der Abtretung bzw. Rechtseinräumung gemäß vorstehendem § 5.3 erwirbt der Auftraggeber im Hinblick auf durch ein Urheberrecht oder durch hierzu verwandte Schutzrechte geschützte

Leistungsergebnisse insbesondere das ausschließliche Recht zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse. Soweit Computerprogramme betroffen sind, umfasst dies insbesondere (a) die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, mit jedem Mittel und in jeder Form; (b) die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen sowie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse; (c) jede Form der Verbreitung des Originals oder von Vervielfältigungsstücken, einschließlich der Vermietung; (d) die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Bei sonstigen durch ein Urheberrecht oder durch hierzu verwandte Schutzrechte geschützten Leistungsergebnissen sind insbesondere das Veröffentlichungsrecht, das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht mittels jedweden Mediums, das Ausstellungsrecht, das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung und das Senderecht, sowie jegliche weitere nach den anwendbaren Urheberrechtsgesetzen in Betracht kommenden Verwertungshandlungen (für Deutschland insbesondere aller Verwertungshandlungen im Sinne der §§ 15 bis 22 des deutschen Urheberrechtsgesetz) umfasst; ferner das Recht, die geschützten Werke bzw. Leistungen zu bearbeiten und umzugestalten und in der bearbeiteten und/oder umgestalteten Form zu veröffentlichen und in dem vorstehend bestimmten Umfang zu verwerten. Ausgenommen sind gröbliche Entstellungen urheberrechtsgeschützter Leistungen, sofern die Interessen der Urheber nicht schon hinreichend dadurch gewahrt sind, dass ihr Name nicht genannt wird. Hays wird von den jeweiligen Urhebern einen zugunsten des Auftraggebers wirkenden Verzicht auf ein Urhebernennungsrecht gemäß § 13 UrhG bzw. gemäß anderen anwendbaren urheberrechtlichen Bestimmungen einholen.

- 5.6 Im Hinblick auf das gemäß vorstehendem § 5.3 vom Auftraggeber erworbene Know-how („Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrung und Erprobung gewonnen wurden bzw. werden und die geheim, wesentlich und identifiziert sind) und die gemäß vorstehendem § 5.3 vom Auftraggeber erworbenen Geschäftsgeheimnisse („Geschäftsgeheimnisse“ sind Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind und daher von wirtschaftlichem Wert sind, wobei eine Zusammenstellung von Informationen auch dann als Geschäftsgeheimnis zu qualifizieren ist, wenn zwar einzelne Informationen der Zusammenstellung von Informationen allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind, die Informationen in ihrer Zusammensetzung und/oder Gesamtheit aber nicht) verpflichtet sich Hays insbesondere, sich der Nutzung des Know-hows bzw. der Geschäftsgeheimnisse zu enthalten und diese geheim zu halten und nicht Dritten mitzuteilen. Dies gilt auch im Hinblick auf Erfindungen und durch ein Urheberrecht oder durch hierzu verwandte Schutzrechte geschützte Leistungsergebnisse, solange und soweit sie nicht veröffentlicht sind. Hays wird dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Pflichten auch dem Subunternehmer und eingesetzten Personen auferlegt sind.
- 5.7 Der Auftraggeber ist nach eigenem Ermessen zur Einräumung weiterer (einfacher oder ausschließlicher) Nutzungsrechte an den Rechten an den Leistungsergebnissen an beliebige Dritte berechtigt und darf diese Dritten auch berechtigen, weitere Nutzungsrechte einzuräumen, ohne dass es einer weiteren Zustimmung durch Hays bedarf. Der Auftraggeber ist auch berechtigt, die nach dieser Vereinbarung übertragenen bzw. eingeräumten Rechte ganz oder zum Teil an beliebige Dritte zu übertragen.
- 5.8 Das gerichtliche und außergerichtliche Vorgehen gegen Verletzungen der Rechte an den Leistungsergebnissen ist allein dem Auftraggeber vorbehalten.
- 5.9 Werden von Hays zur Erfüllung dieses Vertrages bereits bei Hays oder dem Subunternehmer oder den eingesetzten Personen vorbestehende Arbeitsergebnisse, insbesondere Schutzrechte und Know-How, verwendet und/oder ist deren Nutzung im Zusammenhang mit Leistungsergebnissen zweckmäßig oder erforderlich, räumt Hays dem Auftraggeber insoweit für die im Rahmen des Projekteinzervertrages



näher beschriebenen Zwecke und/oder den sich aus den Umständen ergebenden Zwecke ein nicht-ausschließliches (einfaches), zeitlich und örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den entsprechenden Arbeitsergebnissen ein. Soweit die Rechte an den entsprechenden Arbeitsergebnissen beim Subunternehmer oder den eingesetzten Personen liegen, wird Hays durch vertragliche Vereinbarungen mit diesen sicherstellen, dass Hays die Rechte im vorbezeichneten Umfang an den Auftraggeber einräumen kann.

- 5.10 Sämtliche Rechte des Auftraggebers gemäß diesem § 5 bleiben von einer Kündigung dieses Vertrages unberührt und gelten ohne zeitliche Beschränkung. Soweit nach den Regelungen dieses § 5 ein Dauerschuldverhältnis begründet wird, ist dieses nur aus wichtigem Grund kündbar.
- 5.11 Die Übertragung bzw. Einräumung von Rechten gemäß diesem § 5 ist durch die in § 4 bestimmte und durch den Projekteinzelauftrag konkretisierte Vergütung vollständig abgegolten, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften einen weitergehenden Vergütungsanspruch vorsehen.

§ 6 Laufzeit und Kündigung

- 6.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Ausgenommen hiervon bleibt die Kündigung aus wichtigem Grund. In dem Fall, dass über das Vermögen einer Partei die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wurde, richtet sich die Kündigung – unbeschadet der Möglichkeit zur Kündigung nach § 6.1 S. 3 und § 6.3 – nach § 6.4.
- 6.2 Bestehende Projekteinzelveträge bleiben von einer Kündigung dieses Vertrages unberührt und werden zu den Bedingungen dieses Vertrages fortgeführt.
- 6.3. Sowohl dieser Vertrag als auch bestehende Projekteinzelveträge können daneben aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
- über das Vermögen einer der Parteien die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt jedoch die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, oder
 - in das Vermögen einer der Parteien gepfändet wird und die Pfändungen nicht innerhalb von einem Monat aufgehoben werden, oder
 - eine der Parteien mit den ihr obliegenden Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise trotz einer vorangegangenen Mahnung mit angemessener Fristsetzung von mindestens 14 Tagen im Rückstand ist.
- 6.4. Sowohl dieser Vertrag als auch bestehende Projekteinzelveträge können – unbeschadet der Möglichkeit zur Kündigung nach § 6.1 S. 3 und § 6.3. – daneben mit einer Frist von einer Woche gekündigt werden, wenn über das Vermögen einer der Parteien die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird.

§ 7 Haftung

- 7.1 Hays haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für eigenes Handeln sowie das der von ihr beauftragten Subunternehmer oder eingesetzten Personen auf Schadensersatz bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Hays auf Schadensersatz nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. solcher Pflichten, die eine ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst



ermöglichen und deren Nichterfüllung die Erreichung des Vertragszwecks gefährden würde: „Kardinalpflichten“) sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- 7.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung von Hays auf einen Betrag von 500.000 EUR, je Schadensfall beschränkt, es sei denn der zweifache Auftragswert (Summe zu Beginn der Beauftragung) überschreitet 500.000 EUR; in dem Fall haftet Hays bis zur Höhe des zweifachen Auftragswertes. Bei leicht fahrlässiger Verletzung vertraglicher Pflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet Hays nicht.
- 7.3 Soweit die Haftung von Hays beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von Hays.
- 7.4 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, für die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und bei der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.

§ 8 Freistellung

Hays verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, diesen von allen Ansprüchen der von Hays beauftragten Subunternehmer und/oder eingesetzten Personen freizustellen, die sich daraus ergeben, dass Hays eine ihr obliegende Pflicht nach diesem Vertrag verletzt, insbesondere eine solche nach Ziffer 1.2. Abs. 5 und 7 dieses Vertrages.

§ 9 Sonstiges

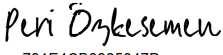
- 9.1. Beauftragungen, Annahmeerklärungen, Ergänzungen und sonstige Nebenabreden und Vereinbarungen, die vor oder bei Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen von Hays bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Hays. Das Gleiche gilt für die Einräumung von Garantien. Zwischen den Parteien besteht Einverständnis, dass die Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden kann.
- 9.2. Beide Parteien verpflichten sich, Informationen über Inhalt und/oder Ergebnisse der Zusammenarbeit nur im Einvernehmen mit der anderen Seite weiterzugeben.
- 9.3. Der Auftraggeber wird die jeweils eingesetzten Personen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Beendigung der Tätigkeit der jeweils eingesetzten Personen für den Auftraggeber nicht ohne Zustimmung von Hays einsetzen. Gleichmaßen wird der Auftraggeber keinen Dritten einsetzen, der sich wiederum der jeweils eingesetzten Personen als Erfüllungsgehilfen zur Leistungserbringung bedient. Bei einem Verstoß gegen diese Loyalitätsvereinbarung ist der Auftraggeber verpflichtet, an Hays eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 EUR zu entrichten. Bei Dauerverstößen gilt dies für jeden angefangenen Monat der Zuwiderhandlung. Die Vertragsstrafe ist insgesamt pro Kalenderjahr auf 50.000 EUR begrenzt. Die Vertragsstrafe wird auf den tatsächlichen Schaden angerechnet. Das Recht von Hays, einen darüberhinausgehenden Schaden oder sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche geltend zu machen, bleibt unberührt.
- 9.4. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist der Sitz von Hays.



- 9.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt.

Aachen, den 31. März 2022

Grünenthal GmbH

DocuSigned by:

791F54CB8925847D...
Peri Özkesemen.....

Global Category Manager

DocuSigned by:

7A7FB5B74271434...
i.V. Frank Prepols.....

Head Commercial & Corporate Procurement
Anlage:

- Contracting Leitfaden für den Einsatz selbständiger Subunternehmer im Hays Contracting

Mannheim, den 25. März 2022

Hays AG

DocuSigned by:

786D0EA8846F43B...
Jörg Halterbeck.....

Expert

DocuSigned by:

D2FE990710CF425...
Katharina Heise.....

Abteilungsleiterin Contracting



CONTRACTING LEITFADEN

**FÜR DEN EINSATZ SELBSTÄNDIGER
SUBUNTERNEHMER IM HAYS
CONTRACTING**

SELBSTÄNDIGE DIENSTLEISTUNGEN IM HAYS CONTRACTING WAS BEDEUTET DAS?

Wird Hays mit der Erbringung einer selbständigen Dienstleistung beauftragt, erbringt Hays diese Dienstleistung nicht selbst, sondern beauftragt wiederum einen Subunternehmer mit der Dienstleistungserbringung. Daher sind in diesen Auftragsverhältnissen typischerweise folgende Personen beteiligt:

Subunternehmer: Der Subunternehmer ist der Vertragspartner von Hays, aber nicht unbedingt derjenige, der die Leistung erbringt. Hierbei kann es sich gleichermaßen um eine Firma handeln oder auch um einen selbständigen Dienstleister („Freelancer“).

Leistungserbringer: Der Leistungserbringer ist die vom Subunternehmer eingesetzte Person, welche die Leistung tatsächlich erbringt. Wenn es sich beim Subunternehmer um eine Firma handelt, handelt es sich typischer Weise um Arbeitnehmer dieser Firma. Bei der Beauftragung von Freelancern sind Subunternehmer und Leistungserbringer oftmals identisch.

Kunde: Das Unternehmen, für das der Leistungserbringer Leistungen erbringen soll. Dies ist entweder Ihr Unternehmen, wenn die Dienstleistung in Ihrem Unternehmen erbracht wird oder aber auch ggf. wiederum Ihr Kunde, wenn die Dienstleistung nicht für Ihr Unternehmen selbst erbracht werden soll, sondern für Ihren Kunden.

Wenn die Leistung nicht in Ihrem Unternehmen erbracht wird, sondern in dem Unternehmen Ihres Kunden, dann leiten Sie dieses Dokument bitte an die verantwortlichen Personen in dem Kundenunternehmen weiter.

SELBSTÄNDIGE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS

Es lässt sich nicht schematisch festlegen, wann eine Dienstleistung als selbständig erbringbar angesehen werden kann, entscheidend ist eine Gesamtschau der nachfolgenden Kriterien. Diese müssen zwar nicht alle gleichzeitig erfüllt sein, indes sollten die nachfolgenden Kriterien jeweils bezogen auf die aktuelle Projektstätigkeit überwiegend wiederzufinden sein:

Der Leistungserbringer arbeitet im Projekt weisungsfrei auf Grundlage einer abgegrenzten, eigenständigen Leistungsbeschreibung und ist nicht in die Arbeitsorganisation des Kunden integriert.

Verbindliche Leistungsvereinbarung – keine schleichenden Änderungen

Die vom Leistungserbringer auszuführende Leistung, so wie sie im Projektvertrag definiert wurde, ist für alle Beteiligten, insbesondere auch für den Kunden verbindlich. Eine weitergehende Konkretisierung der zu erbringenden Leistung durch den Kunden ist zwar durchaus zulässig, soweit die jeweiligen Leistungsinhalte bereits in abstrakter Form in dem Projektvertrag zwischen Hays und Ihrem Unternehmen oder der schriftlichen Leistungsbeschreibung genannt sind. Ein Austausch oder eine Ergänzung der zu erbringenden Leistungen ist ebenso zulässig, sofern dies entsprechend in dem Vertrag zwischen Hays und Ihrem Unternehmen einerseits als auch in dem Projekteinzelfvertrag zwischen Hays und dem Subunternehmer andererseits geändert oder ergänzt wurde.

Weisungsfreie Leistungserbringung

Es ist ein ganz wesentliches Merkmal einer sozialversicherungsfreien, selbständigen Tätigkeit, dass der Leistungserbringer in dem mit Ihnen vereinbarten Projekt weisungsfrei arbeitet, und zwar:

• „WIE“ - Art und Weise der Leistungserbringung

Weder Mitarbeiter Ihres Unternehmens noch Hays erteilen dem Leistungserbringer Weisungen in Bezug auf die Form der Vertragsdurchführung, die Wahl etwaiger Arbeitsmethoden oder die Art und Weise seiner Leistungserbringung. Denn die fortgesetzte Erteilung solcher Weisungen durch Mitarbeiter des Kundenunternehmens gefährdet die selbständige Projektausführung, zumal der Leistungserbringer bemüht sein wird, etwaigen berechtigten Ausführungswünschen seiner Ansprechpartner beim Kunden gerecht zu werden. Diese dürfen dem Leistungserbringer

insbesondere keine disziplinarischen Weisungen erteilen oder diesen anweisen, ein bestimmtes Projektziel auf einem bestimmten Weg oder in einer bestimmten Methodik zu erreichen, soweit es sich hierbei nicht um ein zertifiziertes Prüfverfahren, bestimmte DIN-Normen oder sonstige allgemein anerkannte Regeln der Technik handelt, die einen messbaren Qualitätsstandard für die Leistungserbringung durch den Leistungserbringer bilden. Demgegenüber darf der Kunde die Ziele der Leistungserbringung des Leistungserbringers, auch in Form von Zwischenzielen definieren.

• **„WANN“ - Flexible Arbeitszeitgestaltung möglich**

Ein wesentliches Merkmal der selbständigen Leistungserbringung ist das Recht zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Es ist dabei nicht erforderlich, dass dieser seine Arbeitszeit tatsächlich laufend anders gestaltet. Wichtig ist vielmehr, dass seine Ansprechpartner beim Kunden den Leistungserbringer nicht zu einer von ihm nicht gewollten Arbeitszeit erteilen und ihn auch nicht der Verpflichtung unterwerfen, sich bzw. seine Arbeitszeit bei einem seiner Ansprechpartner an- oder abzumelden, Krankmeldungen abzugeben oder Ähnliches. Dies obliegt ausschließlich dem Leistungserbringer selbst. Hiervon unberührt bleiben selbstverständlich mit seinen Ansprechpartnern beim Kunden vereinbarte Übergabe-, Abstimmungs- oder Besprechungstermine. Ebenso verbindlich sind Begrenzungen der Arbeitszeit des Leistungserbringers oder An-/Abmeldepflichten, die aus Gründen der Arbeitssicherheit oder Infrastruktur bestehen.

• **„WO“ - Arbeitsortflexibilisierung**

In gleicher Weise sollte eine Bindung an einen festen Arbeitsplatz vermieden werden, soweit sich nicht aus dem Inhalt der Tätigkeit des Leistungserbringers heraus zwingend ein bestimmter Arbeitsplatz ergibt. Der Leistungserbringer sollte daher – in Abstimmung mit seinen Ansprechpartnern beim Kunden – seinen Arbeitsplatz flexibel und aufgabengerecht frei wählen. Er sollte bspw. möglichst weitgehend „remote“ arbeiten, soweit dies dem Projekt gerecht wird.

Es sollte aber jede einseitige Festlegung des Arbeitsplatzes des Leistungserbringers durch die Ansprechpartner des Leistungserbringers beim Kunden vermieden werden.

Keine arbeitstellenge Zusammenarbeits mit Dritten

Im Rahmen der selbständigen Auftragsausführung wird der Leistungserbringer zur Erfüllung eines abgegrenzten Auftrags tätig. Zwar ist eine aufeinander aufbauende, zeitlich aber nacheinander¹ stattfindende Tätigkeit an derselben Sache zusammen mit anderen Leistungserbringern, sonstigen Dritten oder Mitarbeitern des Kunden möglich. Der jeweilige Leistungsbeitrag des Leistungserbringers sollte jedoch eigenständig identifizierbar und von den Leistungen Dritter unterscheidbar sein.

Nutzung eigener Betriebsmittel

Die selbständige Auftragsausführung wird auch durch eine eigenständige Betriebsorganisation des Leistungserbringers erkennbar. Es sollte daher die eigene Hardware des Leistungserbringers Verwendung finden. Dieser sollte seine eigene Email-Adresse oder sonstige Betriebsmittel nutzen. Zwar kann eine vom Kunden gestellte Hard- und Software genutzt werden; wenn dies aus technischen-, datenschutz- oder urheberrechtlichen (Lizenzen etc.) Gründen zwingend erforderlich ist.

Außenauftritt im Projekt

Der Leistungserbringer tritt gegenüber Dritten (Lieferanten, dem Betriebsrat des Kunden etc.) erkennbar als Externer auf – insbesondere auch vor Ort beim Kunden. Dringend zu vermeiden ist jegliche Aufnahme des Leistungserbringers in interne Telefonregister, Organigramme oder sonstige Mitarbeiterübersichten des Kundenunternehmens, soweit darin nicht zugleich sehr deutlich wird, dass der Leistungserbringer ein Externer ist. Ebenso muss eine etwaig von dem Leistungserbringer innerhalb

¹ Die korrekte Umsetzung dieses Aspekts ist bei agilen Methoden ggf. herausfordernd. Bei Fragen hierzu sprechen Sie uns gerne an.

Stand 06/2020

des Kundenunternehmens genutzte Email-Signatur o.Ä. den externen Status des Leistungserbringers deutlich erkennen lassen. Gleiches gilt für Türschilder, Visitenkarten oder sonstige „Handouts“ an Dritte.

Keine Gleichstellung mit Arbeitnehmern des Kundenunternehmens

Der Leistungserbringer ist in Bezug auf die Mitarbeiterschaft beim Kunden ein Externer. Daher sollte der Leistungserbringer nicht an kundenseitigen Sozialleistungen, z.B. bezuschusstes Kantinenessen, Teilnahme an Weihnachtsfeiern etc. partizipieren. Auch übernimmt der Leistungserbringer keine

Krankheits- oder Urlaubsvertretung für Mitarbeiter des Kunden. Ebenso gewähren nicht seine Ansprechpartner beim Kunden dem Leistungserbringer Urlaub oder freie Brückentage etc., sondern dieser wählt seinen Urlaub selbst. Dabei ist es selbstverständlich unschädlich, wenn er hierbei etwaige Projekterfordernisse berücksichtigt und seine Ansprechpartner zudem sehr frühzeitig über seinen Urlaub informiert.

Unser Subunternehmer haftet nach den allgemeinen dienstvertraglichen Grundsätzen des BGB. Eine arbeitsrechtliche Haftungsprivilegierung greift demnach vortraglich nicht ein. Folgerichtig muss der Subunternehmer als Selbständiger entsprechende Haftungsrisiken in seine Verrechnungssätze einkalkulieren.

DER AUFTRITT DES SUBUNTERNEHMERS ALS SELBSTÄNDIGER AM MARKT

Der Subunternehmer sollte unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen Projekts die anerkannten Statusmerkmale eines Selbständigen weitgehend erfüllen.

- Der auch wirtschaftlich nicht abhängige Selbständige zeichnet sich dadurch aus, dass er parallel innerhalb eines Betrachtungszeitraums von 12 – 24 Monaten zumindest für einen zweiten Auftraggeber tätig geworden ist. Dies sollten Sie als Auftraggeber entsprechend ermöglichen.
- Als Selbständiger, der für verschiedene Kunden tätig werden will, hat der Subunternehmer typischerweise einen entsprechend eigenständigen Auftritt am Markt. Dieser Auftritt bildet sich beispielsweise ab durch eine entsprechende Homepage oder andere Formen des werbenden Auftritts gegenüber bestehenden oder potentiellen Auftraggebern.
- Soweit der Subunternehmer bereits seit einiger Zeit selbständig ist, hat er sich üblicherweise als unabhängiger Dienstleister am Markt etabliert und kann demnach Referenzen aus der Beauftragung durch andere Kunden vorweisen.
- Der Subunternehmer nimmt als freier Anbieter die sich ihm bietenden Möglichkeiten wahr, aus dem Verhältnis aus Angebot und Nachfrage zu profitieren und demnach seine Stundensätze zu verhandeln und nicht wie ein Arbeitnehmer in ein von einem Dritten festgelegtes Vergütungssystem eingeordnet zu werden.

BEI RÜCKFRAGEN WENDEN SIE SICH AN IHREN HAYS-KONTAKT

Hays begleitet Sie als Berater bei diesem zeitlich befristeten Projekteinsatz und steht Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung, wenn Sie – auch über die nachstehenden Informationen hinaus – Fragen zu dem Einsatz selbständiger Leistungserbringer haben. Ihr Hays Ansprechpartner klärt diese gerne mit Ihnen oder stellt bei Bedarf den kurzfristigen Kontakt zu unserer **Hays Compliant Sourcing**⁶² Beratungseinheit her.

⁶² Hays Compliant Sourcing® ist ein von Hays entwickeltes Beratungskonzept und eine eingetragene Wortmarke. Wir unterstützen Sie bei der regelkonformen Ausgestaltung flexibler Arbeitsformen in Dienstverträgen, Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung.